

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת ולדימיר בליאק

פ/25/39

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (דחיית הגשת דיווח שנתי לעסק שהוקם ברבעון האחרון של השנה), התשפ"ג-2022

תיקון סעיף 134 ב-1. בפקודת מס הכנסה¹, בסעיף 134ב, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:

"(ב) על אף הוראות סעיף 131, יחיד שבשנת מס פלונית הקים עסק או החל לעסוק במשלח יד לאחר יום 30 בחודש ספטמבר, לא יהא חייב בהגשת דוח כאמור בסעיף 131 בגין אותה שנת מס, אלא אם כן מחזור העסקאות שלו, עלה על 300,000 שקלים חדשים; הדוח השנתי של שנת המס העוקבת יהא בגין שתי שנות המס, כולל שנת תחילת העיסוק."

דברי הסבר

מטרת הצעת החוק להפחית את נטל הבירוקרטיה ולהקל על עצמאים ועסקים קטנים שפתחו את עסקם ברבעון האחרון של שנת המס. המצב הנוהג היום הוא שאדם שהקים עסק, חייב בהגשת דוח שנתי למס הכנסה, ללא כל תלות במועד שבו החל לעבוד ולפעול. היינו, גם אם פתח את עסקו בסוף חודש דצמבר, יהא חייב העוסק להגיש דוח שנתי עבור אותם ימים בודדים בהם עבד באותה שנה. הגשת הדוח השנתי כרוכה בהשקעת תשומות נוספות של העוסק, לרוב עצמאי או עסק קטן, המנסה לבסס את עסקו לאחר פתיחתו. מדובר בבירוקרטיה, לעיתים מסואבת, ואף לרוב נדרש סיוע של איש מקצוע בתשלום לצורך הגשתו. לפיכך, מוצע כי אדם שפתח את עסקו ברבעון האחרון של השנה, לאחר יום 30 בחודש ספטמבר של שנה פלונית, לא יהא חייב בהגשת דוח כאמור בסעיף 131 לפקודת מס הכנסה בגין אותה שנת מס בה פתח את עסקו, אלא אם כן מחזור עסקאותיו עלה על 300,000 שקלים חדשים. כמו כן, אדם שלא הגיש דוח שנתי, יגיש דוח שנתי בשנה העוקבת יחד עם הנתונים של שנת פתיחת העסק. הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת עידן רול וקבוצת חברי כנסת (פ/23/2394), ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת עידן רול (פ/24/127), על ידי חבר הכנסת יאיר גולן (פ/24/629), על ידי חברת הכנסת גילה גמליאל (פ/24/2622) ועל ידי חברי הכנסת ינון אזולאי ומשה ארבל (פ/24/2630). הצעת החוק זהה לפ/24/2630 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.

י"ח בכסלו התשפ"ג (12.12.2022)